

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1588/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
ขอนแก่น

โจทก์

นายวิเชียร ธรรมสุรักษ์

จำเลย

นายวิเชียร ธรรมสุรักษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,6,10,12,15 ฯลฯ จำคุก 6 เดือนและปรับ 5,000 บาท
จำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. 2478 มาตรา 12(1) ฯลฯ กำหนดโทษเป็นไปตามศาลชั้นต้นโดยไม่รอการ
ลงโทษและไม่ปรับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับเนื่องจากเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่ง
ต้องห้ามตามกฎหมาย (อันดับ 127)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 128)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 124) จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
ในระหว่างฎีกา

มาแล้วครั้งหนึ่ง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 120)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาโดยดีราคา
ประกัน 200,000 บาท (อันดับ 28)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว
จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตามคำร้อง ให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว
จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตามคำร้อง ให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ